ORDENANZA Nº 8.123

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Para la Prestación de Guardias Pediátricas celebrado entre **"FULL BRACKETS SAS – GRUPO FAM" CUIT 30-71638313-6,** representada por su Administrador, Matías Nicolás SANCHEZ D.N.I 31.300.388, por una parte, y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA** representada por el Sr. Intendente Eduardo Luis ACCASTELLO y el Sr. Secretario de Salud, Dr. César Gabriel RIVERA, con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO PARA LA PRESTACION DE GUARDIAS PEDIATRICAS - ATENCION LAS 24 HS., 365 DIAS AL AÑO ENTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA Y GRUPO FAMM

En la ciudad de Villa María, a los 26 días del mes de agosto de 2024, la firma **"FULL BRACKETS SAS - GRUPO FAMM, CUIT 30-71638313-6,** representada por el Sr. Matías Nicolas SÁNCHEZ, DNI Nº 31.300.388 en su calidad de administrador, con domicilio en calle General Paz Nº 481 de la Ciudad de Villa María, en adelante denominada **"GRUPO FAMM",** por una parte; y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA** representada en este acto por el Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, en su carácter de Intendente Municipal y el Dr. Cesar RIVERA, Secretario de Salud, con domicilio en calle Mendoza esq. Sobral, de la Ciudad de Villa María, en adelante la **"LA MUNICIPALIDAD";** convienen celebrar el presente convenio, bajo las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA – ANTECEDENTES:

- Que en el Art. 39º de la Carta Orgánica Municipal de Villa María, el Municipio reconoce a la salud como un derecho fundamental desde la concepción, y garantiza el acceso igualitario a los bienes y servicios municipales relacionados con ella.
- Que la Agenda 2030 sobre del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas plantea objetivos para el mismo entre los cuales se encuentra: *"Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades"*
- Es objetivo de LA MUNICIPALIDAD garantizar un servicio de salud óptimo, accesible, eficiente, equitativo y solidario, implicando esto, la cobertura íntegra y de calidad a todas las personas que lo requieran, teniendo al ser humano como eje de todas las políticas públicas.
- En este sentido, a través de la Asistencia Pública Municipal y los CAPS, se brinda un rol de asistencia territorial y de cercanía con el vecino, en el primer nivel de atención. La relación de derivación con el Hospital Pasteur, cubre el segundo y tercer nivel. Por último, el modelo se complementa con la acción interintistucional llevada a cabo con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, en el marco del programa Pro.M.Med, el cual permite a todo vecino villamariense que no tenga cobertura de obra social, poder acceder sin costo alguno a los medicamentos necesarios; y el reciente convenio de ampliación de Servicios de Emergencias "107" a través de la denominada Medicina Digital Mixta.
- Que el área de Salud de la Municipalidad de Villa María cuenta con Servicio de Guardia 24hs, ubicado en la denominada Asistencia Pública Municipal Dr. José Corigliano situada en calle Catamarca esquina Lisandro de la Torre, donde se recepta y evacua las situaciones de emergencias y urgencias que requieren los habitantes de la ciudad de Villa María, en establecimiento denominado.
- Que en la actualidad, la afluencia de vecinos y vecinas que requieren asistencia médica a través de la guardia municipal se ha visto incrementado en porcentajes superiores a los promedios, esto se debe a varias razones, entre las cuales podemos mencionar: falta de recursos económicos, aumento de costos del sector de salud privado,

eficiencia e inmediatez en la atención pública, el aumento de patologías estacionarias tales como enfermedades respiratorias o dengue, etc.

- Que a la problemática expuesta ut-supra se suma la falta de recursos médicos, en especial en especialistas pediátricos en sus diferentes variables, siendo esta una crisis a nivel macro de la salud tanto pública como privada.
- Que a pesar de lo expuesto, resulta un compromiso asumido por nuestra gestión reforzar, optimizar y dar respuesta a la situación actual que la Salud Pública Municipal, y en especial el Servicio de Guardia, se encuentra atravesando.
- Que la guardia pediátrica es esencial para las familias de nuestra ciudad que tienen niños/as. Una rápida atención garantiza un saludable crecimiento físico, emocional y cognitivo. En una Villa María mas humana, donde los niños deciden y son protagonistas, resulta necesario poder garantizar este derecho fundamental, como es la salud a través de la atención primaria, mediante una guardia pediátrica que funcionará los 365 días del año, las 24 hs., priorizando la atención de niños de 0 a 14 años, complementando el accionar de los CAPS y la Asistencia Pública.
- Que el derecho a la salud de los niños es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional. Numerosos tratados y convenios internacionales se han suscrito para garantizar este derecho, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y la OMS por su parte, ha implementado también numerosos programas e iniciativas para mejorar la salud de los niños y niñas.
- Que para lograr los objetivos propuestos resulta indispensable crear convenios, lazos y articulaciones públicos-privados que permitan alcanzar la eficacia y el mejoramiento en la atención que nos hemos propuestos, y principalmente, brindar asistencia médica pediátrica de calidad para todos y nuestros niños, niñas y adolescentes.
- Que GRUPO FAMM es una empresa del sector privado, especializada en asistencia médica y, en especial, en atención de niños, niñas y adolescentes. Se encuentra conformada por un equipo de especialistas en Salud, con profesionales de experiencia y referencias en el rubro.

SEGUNDA – OBJETO: Mediante el presente convenio LAS PARTES acuerdan llevar adelante una acción conjunta, para el fortalecimiento del Servicio de Guardia Municipal, en la cual GRUPO FAMM se compromete a ser una extensión del referido brindando el servicio de Guardia Pediátrica en atención primaria de salud (APS) las 24hs., a través de médicos con especialidades pediátricas y generalistas, para todos los habitantes de la Ciudad de Villa María que no cuenten con Obra Social ni se encuentren Mutualizados, con el objetivo de favorecer la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Villa María.

TERCERA - MODALIDAD: LAS PARTES acuerdan que la promoción de dicho plan de acción conjunta, el que será siempre coordinado por parte de la Secretaría de Salud del municipio, tiene como objetivo particular: **a)** implementar el Servicio de Guardia Medica Pediátrica para aquellas personas que no cuenten con ningún tipo de cobertura médica, residentes en la ciudad de Villa María, los 365 días del año, las 24 hs; **b)** realizar certificados médicos escolares, cuando lo requieran autoridades educativas de la ciudad, siempre que cuenten previamente con la autorización de la Secretaría de Salud del municipio; **c)** Articular con el servicio "107" como servicio de emergencia en caso de ser

necesario; **d)** Entregar una credencial de "GRUPO FAMM" a los menores que sean atendidos, personalizada con el logo de la Municipalidad, para brindar a través de la misma los servicios que tiene la empresa; **e)** Mantener una comunicación fluida y en forma permanente entre LAS PARTES, para generar lazos de colaboración en campañas de concienciación que atiendan a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Villa María.

CUARTA. OBLIGACIONES DE GRUPO FAMM: Además de las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato, GRUPO FAMM se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: **a)** Prestar el servicio de acuerdo a los parámetros de calidad y disponer de los insumos, elementos y recursos humanos (enfermeros y médicos) necesarios para el cumplimiento de las actividades; **b)** Abstenerse de cobrar copagos, plus o dinero extra alguno a las personas objeto de atención dentro del marco del presente contrato; **c)** Brindar los servicios en establecimiento con instalaciones y equipamientos adecuados; **d)** Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.

QUINTA. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La MUNICIPALIDAD se compromete a: **a)** Abonar a GRUPO FAMM el valor correspondiente del servicio a prestarse de conformidad con lo estipulado en el presente contrato; **b)** Abonar a GRUPO FAMM el valor correspondientes a los servicios adicionales que se puedan incorporar en el marco del presente, a través de la suscripción de addenda; **c)** Asesorar y brindar asistencia técnica para el desarrollo y ejecución de las actividades objeto del presente contrato a través del funcionario del área correspondiente del Departamento Ejecutivo, efectuando las respectivas recomendaciones; **d)** Las demás que se generen de acuerdo a la naturaleza del presente contrato.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: Las actividades objeto del presente contrato las prestará GRUPO FAMM en las instalaciones de la empresa situado en calle San Juan N° 1.364 de la ciudad de Villa María (Cba).

SEPTIMA. PLAZO: El presente convenio se pacta por un periodo de veinticuatro (24) meses a contar desde la suscripción del presente. Transcurrido el período indicado, el mismo será renovado automáticamente por un nuevo periodo de doce (12) meses, salvo manifestación en contrario de alguna de las partes, la cual deberá materializarse de manera fehaciente y por escrito.

OCTAVA. PRECIO: El precio inicial de la prestación del servicio objeto del presente contrato se fija en la suma mensual de PESOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL ($19.700.000,00) +IVA, por todo concepto. La presente estimación ha sido calculada sobre la base de costos operativos vigentes a la fecha. En consecuencia, y considerando la situación económica actual imperante en nuestro país, el precio será renegociado de manera trimestral, aplicando la variación porcentual del IPC Córdoba.

NOVENA - FORMA Y LUGAR DE PAGO: El pago de las prestaciones convenidas en la cláusula anterior se realizará a mes vencido, debiendo GRUPO FAMM presentar la factura correspondiente, la cual deberá ser canceladas por la Municipalidad dentro de los 15 días de presentada para su pago. En caso de incumplimiento del pago en los plazos previstos, la MUNICIPALIDAD incurrirá en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación previa, devengando las sumas adeudadas un interés resarcitorio del tres por ciento (3%) mensual a partir de la fecha de vencimiento.

DECIMA. SUSPENSION: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta en la que conste la causa de la misma. El término de la suspensión no implicará el pago del costo mensual del servicio, ni será computable para los efectos del plazo de vigencia, ni dará derecho a exigir indemnización alguna por las partes.

DECIMA PRIMERA. SUB CONTRATACION: GRUPO FAMM se compromete por si o por terceros, a cumplimentar con la totalidad de las obligaciones asumidas en el presente convenio.

DECIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: GRUPO FAMM se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a LA MUNICIPALIDAD respecto de obligaciones y cualquier reclamo judicial o extrajudicial proveniente de terceros, que tengan como causa las actuaciones de la empresa en ocasión de la ejecución del presente convenio. Se deja aclarado expresamente que no existirá vínculo laboral alguno de subordinación entre la MUNICIPALIDAD y los trabajadores mediante los cuales GRUPO FAMM preste el servicio, tanto con profesionales como con aquellos que no lo sean.

DECIMA TERCERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del presente se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de conciliación y transacción.

DECIMA CUARTA. TERMINACION. El presente contrato se dará por terminado en las siguientes causales: **a)** extinción del plazo pactado para ejecución; **b)** acuerdo bilateral; **c)** caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado; **d)** Por incumplimiento de las partes contratantes de las obligaciones previstas en el presente; **e)** Por decisión unilateral la MUNICIPALIDAD, notificada con 30 días de anticipación, sin derecho a indemnización alguna.

DECIMA QUINTA. DOMICILIOS ELECTRONICOS: LAS PARTES declaran como domicilio electrónico para el perfeccionamiento del presente acuerdo los siguientes dominios: por GRUPO FAMM Info@grupofamm.com.ar y por LA MUNICIPALIDAD secretariadesalud.vm@gmail.com .

DECIMA SEXTA. DE FORMA: "LAS PARTES" manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones derivadas del presente convenio, por lo que pondrán su mayor desempeño y diligencia a los fines del debido cumplimiento del mismo. No obstante lo expuesto, para todos los efectos legales que pudiesen derivarse del presente instrumento, "LAS PARTES" se someten a jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa María, con expresa renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles, constituyendo sus domicilios legales en los antes indicados. Leído que les fue, las partes ratifican todo lo expresado anteriormente y en prueba de conformidad firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado ab initio.

CÉSAR G. RIVERA
SEC. DE SALUD
Municipalidad Villa María

SANCHEZ MATIAS
GRUPO FAMM

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8123/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.09.2024 11:03:02
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.09.2024 11:17:58
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.09.2024 13:17:36
Email: juanpabloinglese@gmail.com